上林县钟达沸石粉厂“9•22”车辆伤害 一般事故调查报告

2022-11-28 09:25 来源：上林县应急管理局

2022年9月22日14时许，上林县钟达沸石粉厂内发生一起车辆伤害事故，造成1人（叉车司机）死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民
“9·22”车辆伤害

一般事故调查组，由县应急管理局牵头，县纪委监委、公安局、市场监管局、总工会和明亮镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。邀
参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等工作，查明了
员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故概况

1.事故发生场所情况：

事故发生于上林县明亮镇万古村黎塘庄附近（万古村委往巷贤方向约200米，道路左侧）一家石粉加工场内，该场所无门牌、无营业执照。

经查：该石粉加工场负责人为钟金光，男，43岁，汉族。调查过程中，钟金光未能提供事发石粉加工场的相关有效证照。钟金光提供的营
厂的营业执照，不是事发石粉加工场的营业执照。

上林县钟达沸石粉厂，统一社会信用代码：9245012MA5MG1N88M；类型：个体工商户；组织形式：个人经营；经营者：钟凤重；注册日期
期：2008年11月28日；经营场所：上林县明亮镇亭亮街；经营范围：沸石粉加工、销售；注册资金：10万元。

钟凤重系钟金光之父，已于2021年1月份过世，但上林县钟达沸石粉厂的营业执照未注销，钟金光仍以钟凤重的名义完成营业执照2021年年
石粉厂的营业执照作为事发石粉加工场的营业执照。

2.事故发生场所相关人员情况：

货车司机覃炳杰，男，41岁，驾驶证准驾车型为A1 A2，有效期2014-3-27至2024-3-27。

叉车驾驶人李伟勇，男，31岁，住址：上林县明亮镇北街55号，未查到叉车驾驶证件。

经查：钟金光未能提供事故叉车的购买票据、登记证、检验报告及出厂资料。2021年下半年有业务订单后，钟金光开始处理加工场内库存光请来其父亲钟凤重生前曾经雇用的叉车司机李伟勇来清运库存的石粉。李伟勇此前一直在该加工场驾驶叉车装运石粉，对叉车使用性能比较勇是否持有叉车操作证件。钟金光是根据订单来安排李伟勇开叉车装货，双方虽没有签订劳动合同，但事实上存在劳务雇佣关系。

3.事故发生场所安全管理情况：

经查，钟金光在事发石粉加工场以上林县钟达沸石粉厂营业执照名义进行经营，属无照经营，也未建立健全并落实全员安全生产责任制，章制度及操作规程、安全生产教育和培训计划，在日常生产活动中也没有检查和督促安全生产工作的任何记录，没有生产安全事故应急救援预

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

通过事发地监控视频记录、覃炳杰询问笔录及综合分析等还原事故经过：

2022年9月22日13时许，覃炳杰于驾驶车牌为“桂AZ5536”的货车到上林县钟达沸石粉厂（位于上林县明亮镇万古村黎塘庄）装运沸石粉。要叉车在货车车厢上作业才能完成，钟金光就安排了平时雇用的叉车司机李伟勇过来装车。叉车司机李伟勇驾驶叉车把第一板石粉运进货车车车身调正位置对准仓库门口，当时覃炳杰在地面，货车未启动，他试图叫李伟勇先从叉车上下来后再挪动货车，但李伟勇回应自己在叉车上货车，向前缓慢开出1-2米，当低速缓慢倒退时感觉不对，便下车查看情况，发现叉车已经从货车车厢上滑落压倒在李伟勇身上。

监控视频画面显示：当时李伟勇在货车未移动前已把叉车从货车车厢前部倒开到车厢尾部停置，下了叉车，随后又下了货车。当货车前移慢向后滑动，李伟勇发现叉车移动，试图再爬上货车，但此时叉车在惯性的作用下从货车车厢滑落，压住李伟勇，导致李伟勇当场死亡。



（事故现场勘验照片）

事故应急处置情况

事故发生后，货车司机覃炳杰立即采取抢救措施，把压在李伟勇身上的叉车推翻，并拨打120急救电话，钟金光在案发当日下午2点左右息后，拨打110进行报警。明亮卫生院医护人员和明亮派出所民警接警后及时赶到现场进行处置。

接到报告后，明亮镇政府第一时间组织镇政府分管领导、包村领导、事发所在地村委及镇相关业务部门赶往现场处置。及时将现场情况好涉事人员及家属安抚稳控工作，对事发场地钟达沸石粉厂进行全面安全隐患排查治理，做好辖区内舆论引导工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，核定事故直接经济损失为90万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因分析：

覃炳杰疏忽观察车辆周围情况，在未确保车上人、物等周围环境安全的情况下倒车，未能及时发现位于车辆附近的李伟勇，没有采取积极生；李伟勇安全意识淡薄，未按规定操作停置特种车辆，冒然处置危险，导致事故发生。

经调查分析认定，覃炳杰与李伟勇两人行为存在紧密的因果关系，是导致事故的直接原因。

2.间接原因分析：

钟金光无照经营，在安全生产设施、条件不符合规定的情况下进行生产经营活动。

（二）事故性质分析认定

调查认定，上林县钟达沸石粉厂“9·22”车辆伤害事故是一起涉及刑事犯罪的生产安全事故。

五、事故责任的认定及对有关责任者的处理建议。

（一）钟金光，事发场所实际负责人，未履行安全生产主要负责人安全生产工作职责，对事故负有责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪

（二）覃炳杰对本次事故负有责任，涉嫌过失致人死亡罪，建议移交公安机关处置。

（三）李伟勇对本次事故负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究相关责任。

六、事故警示教育防范措施建议

（一）货车装卸作业工作中，驾驶人员要严格按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，确保安全，作业人员应增强安全意识，遵守安全规定。

（二）市场监管部门要加强对特种设备的安全监管，确保设备操作人员持证上岗；加强对微小企业、个体工商户等营业执照的管理，全业，规范相关证照审核审批工作。

（三）明亮镇政府要加大安全检查和隐患排查力度，及时整改各类隐患，消除违法违规行为；加强安全生产宣传教育，切实增强辖区内企“人人有责、层层负责、各负其责”的全员安全生产责任机制。

上林县钟达沸石粉厂“9·22”车辆伤害

一般事故调查组

2022年 11月18日

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台